

1500112-65.2022.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... e guardava

drogas para fins de tráfico quando foi avistado por guardas municipais durante uma venda. O denunciado, então, começou a correr, porém, foi abordado. Em busca pessoal, foram encontradas 2 porções de cocaína, além de R\$ 20,00 em dinheiro nas mãos e R\$ 250,00 no bolso. O denunciado admitiu a prática do tráfico de drogas. E, em busca pelo local, foram encontradas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, Indaiatuba-SP - cep 13330-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500112-65.2022.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500112-65.2022.8.26.0569

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2048005/2022 - 01º D.P.

INDAIATUBA, 23117741 - 01º D.P. INDAIATUBA, 369/22/351 - 01º D.P. INDAIATUBA,

2048005 - 01º D.P. INDAIATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Matheus Felipe de Sousa Lopes

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

Consta dos inclusos autos que, no dia 18 de fevereiro de 2022, por volta das 10h29min, na Rua José Carlos Wolfando, 1180, Núcleo Residencial Deolina, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, MATHEUS FELIPE DE SOUSA LOPES, menor de 21 anos de idade, qualificado à fl. 16, trazia consigo 0,4 gramas de cocaína, acondicionada em 2 microtubos plásticos e guardava 7,8 gramas de cocaína, acondicionada em 18 microtubos plásticos, e 6,1 gramas de maconha, acondicionada em 6 invólucros plásticos, para fins de venda a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 9/10 e laudo de constatação de fls. 12/14.

Segundo se apurou, o denunciado trazia consigo e guardava

drogas para fins de tráfico quando foi avistado por guardas municipais durante uma venda. O denunciado, então, começou a correr, porém, foi abordado. Em busca pessoal, foram encontradas 2 porções de cocaína, além de R\$ 20,00 em dinheiro nas mãos e R\$ 250,00 no bolso. O denunciado admitiu a prática do tráfico de drogas. E, em busca pelo local, foram encontradas mais 18 porções de cocaína, idênticas àquelas trazidas pelo denunciado, e 6 porções de maconha, escondidas em um cano pluvial, próximo ao local dos fatos (fls. 2/3).

Na Delegacia de Polícia, em seu interrogatório, o denunciado negou a autoria delitiva (fl. 5), mas o usuário Antônio Marcos Borges de Oliveira, em seu depoimento, confirmou que já havia comprado drogas com o denunciado e que, na ocasião, encontrou-se com ele para adquirir 8 porções de cocaína, o que somente não foi efetivado em razão da chegada dos guardas municipais (fl. 4).

A quantidade e a forma como estavam acondicionadas as substâncias entorpecentes apreendidas, as circunstâncias da prisão do denunciado e a delação do usuário adquirente tornam indubitosa a prática do crime de tráfico de Drogas.

Diante do exposto, denuncio MATHEUS FELIPE DE SOUSA LOPES como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, observando-se o rito previsto nos artigos 55 e seguintes da Lei nº 11.343/06, com citação do denunciado, oitiva das testemunhas abaixo arroladas, seguindo-se com o interrogatório, até final condenação.

Requeiro, a decretação da perda em favor da União do dinheiro apreendido, por se tratar de produto obtido com a prática do crime de tráfico de drogas, nos termos artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado a fl. 132. A denúncia foi recebida a fls. 151. Apresentou defesa prévia a fls. 145/146. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório a fls. 179/180. Homologado a desistência da oitiva da testemunha Antonio Marcos Borges de Oliveira a fl. 179.

II.1) Memoriais do Ministério Público

O Ministério Público requereu a condenação. Quanto a dosimetria da pena, requereu que seja aplicada a atenuante da menoridade relativa.

II.2) Memoriais da Defesa

A Defesa requereu a absolvição por falta de provas, com base no art. 386, inc. IV, V e VII, do Código de Processo Penal. Em caso de condenação, requereu que seja aplicado o tráfico privilegiado, bem como a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

III) FUNDAMENTAÇÃO

III.1 Prova pericial

Laudo químico-toxicológico a fls. 147/149.

III.2 Prova oral

Em interrogatório, Matheus Felipe de Sousa Lopes relatou que estava subindo a rua próxima a sua casa para realizar o pagamento do veículo que comprou da testemunha Jonatas. Disse que a rua que mora é ponto de tráfico. Informou que estava atravessando a rua no momento em que o abordaram junto com duas pessoas, dentre elas o Antonio. Contou que os policiais encontraram duas porções de cocaína e questionaram se eram do depoente, o qual negou a posse. Disse que os policiais continuaram conversando com o Antonio e falaram que ele teria dito que havia comprado os entorpecentes do depoente. afirmou que os policiais falaram para o Antonio que se ele não dissesse que havia comprado as drogas com o réu seria preso. Informou que enquanto um dos policiais pressionava o Antonio, o outro procurava os demais entorpecentes. Disse que nunca tinha visto o Antonio. Negou que as drogas encontradas sejam de sua propriedade. Confirmou que tinha duzentos e cinquenta reais em seu bolso, para pagar a prestação do seu carro. Narrou que tinha vinte reais no chão junto com as drogas encontradas. Negou que tenha confessado o tráfico de drogas aos policiais.

Em depoimento, o guarda civil Edinaldo José da Silva confirmou que, em patrulhamento, flagrou o réu entregando entorpecentes a comprador. Disse que, em busca pessoal, foram encontradas 2 porções de cocaína, vinte reais em suas mãos e duzentos e cinquenta reais em posse do réu. Disse que, em busca pelo local, foram encontradas mais 18 porções de cocaína e 6 porções de maconha escondidas na calçada, em uma cano pluvial, próximo ao réu. Acrescentou que o usuário-adquirente também disse que comprou drogas do réu. Declarou que Antonio não chegou a concretizar a compra das drogas. Alegou que o réu já é conhecido nos meios policiais, pois já foi preso anteriormente pela mesma prática.

Em depoimento, o guarda municipal Alessandro da Silva narrou os fatos no mesmo sentido que seu companheiro de farda.

Em depoimento, Edinaldo José da Silva relatou que o réu trabalhava com o depoente como auxiliar de vendas e ganhava cerca de cem reais por dia. Afirmando que o réu é uma boa pessoa. Em depoimento, Jonatas Daniel Bueno declarou que vendeu um GM/Corsa para o réu. Disse que o acusado pagava parcelado o carro. Informou que recebia os pagamentos toda sexta-feira.

III.3 Exame da prova

O caso é de condenação.

Apesar dos guardas confirmarem que já conheciam o acusado dos meios policiais, não há indícios de que pudessem imputar a prática do delito falsamente ao réu.

Consta dos autos que os guardas observaram o réu realizando a prática do tráfico de entorpecentes. Contudo, quando os indivíduos e o acusado avistaram a guarnição, cessaram a mercancia da droga e tentaram fugir, momento esse que os policiais realizaram a abordagem e encontraram as porções de cocaína e as demais drogas escondidas próximo do local.

Ouvido a fls. 4, o usuário ANTONIO declarou que "É USUÁRIO DE COCAÍNA E QUE NA DATA DOS FATOS DIRIGIU-SE ATÉ UM PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS JÁ CONHECIDO PELO DEPOENTE, ONDE REALIZOU CONTATO COM O INDICIADO MATHEUS, INDIVÍDUO ESTE QUE O DEPOENTE JÁ COMPROU DROGAS EM DATAS ANTERIORES, E NESTA DATA O DEPOENTE HAVIA SOLICITADO PARA MATHEUS A QUANTIA 08 (OITO) MICROTUBOS DE COCAÍNA, CONTUDO NO MOMENTO EM QUE IRIA SE REALIZAR A TRANSIÇÃO DO DINHEIRO DO DEPOENTE PARA O INDICIADO, AS VIATURAS DA GUARDA CIVIL APARECERAM NO LOCAL E DE DESTA FORMA NÃO SE CONCRETIZOU A VENDA DOS ENTORPECENTE, ANTE O EXPOSTO O DEPOENTE TENTOU DEIXAR O LOCAL, PORÉM JUNTAMENTE COM O INDICIADO FORAM ABORDADOS PELA GUARDA CIVIL QUE APÓS TOMAREM CIÊNCIA DO OCORRIDO CONDUZIRAM AS PARTES ATÉ ESTA DELEGACIA."

Portanto, ficou bem provada a responsabilidade criminal do acusado.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

O réu não possui maus antecedentes (F.A/Certidões de fls. 32/34). Assim, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão, mais 500 dias-multa.

IV.2 - 2ª fase

Não há agravantes. Quanto à atenuante da menoridade, aplica-se a Súmula 231 do STJ.

Não há modificação da pena.

IV.3 - 3ª fase

Não há causas de aumento.

Tendo em vista que o STF decidiu que o tráfico privilegiado não é crime hediondo (HC 118533, j. em 23/6/2016), incide a causa de diminuição do §4º. do art. 33 da Lei de Tóxicos, na proporção máxima, pois o réu é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa, de forma que a pena passa a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mais 166 dias-multa.

IV.4 - Regime de cumprimento

Tendo em vista o montante da pena, o regime inicial de cumprimento será o aberto, nos termos do art. 33, §2º., "c", do Código Penal.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO Matheus Felipe de Sousa Lopes à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 dias-multa, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

Substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além de multa, que fixo em dez dias, com valor no mínimo legal. Detalhes pelo Juízo da Execução.

Tendo em vista o regime fixado, defiro apelo em liberdade.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, sem novo despacho, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 17 de agosto de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA